

0029740-28.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLACE LINDOLFO DA SILVA

Vistos, etc.

Wallace Lindolfo da Silva, qualificado nos autos, foi condenado a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0029740-28.2015.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

0029740-28.2015.8.26.0050 - controle n. 696/2015

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLACE LINDOLFO DA SILVA

Vistos, etc.

Wallace Lindolfo da Silva, qualificado nos autos, foi condenado a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, fixado seu valor no mínimo legal, pelo cometimento do delito descrito no art. 33, parágrafo 4º, Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 65, inciso I, do Código Penal.

A Defesa apelou, dando-se parcial provimento ao seu recurso a fim de reduzir a sanção para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi julgada extinta em razão de seu cumprimento, sendo que o término do cumprimento da pena deu-se em 08.03.2018 (PEC n. 0004337-84.2015.8.26.0041).

Resta ainda o pagamento da multa.

Pois bem. Entre a data de 08 de março de 2018 até o momento decorreu lapso temporal superior a um ano, operando-se assim a prescrição da pretensão executória, nos

termos dos artigos 114 e 115, ambos do Código Penal.

Não há fato interruptivo da prescrição.

Isto posto, julgo extinta a punibilidade do sentenciado Wallace Lindolfo da Silva, qualificado nos autos, com fundamento no art. 107, inc. IV, prescrição da pretensão executória, c.c. artigos 114 e 115, todos do Código Penal, no tocante à pena de multa imposta no processo n. 696/15, da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Comunique-se a Vara das Execuções Criminais competente.

O sentenciado foi assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se que é hipossuficiente. Portanto, não é a hipótese de incidência da taxa judiciária.

Expeça-se o que for necessário ao cumprimento desta decisão.

Façam-se as comunicações e anotações de praxe, inclusive, no sistema SAJ, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2021.

Leyla Maria da Silva Lacaz

Juíza de Direito